

EJERCICIO TEÓRICO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O EN GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL B.O.P. NÚM 32 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024.

INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES

- 1º) El Ejercicio consta de 50 preguntas, más 5 preguntas de reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de preguntas del cuestionario.
- 2º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. Cada pregunta acertada se computará, con 0,20 puntos.
- 3º) Las preguntas erróneas restarán de la puntuación del ejercicio, en el sentido de cada tres respuestas erróneas, restarán una respuesta correcta. **Las preguntas no contestadas no restarán de la puntuación del ejercicio.**
- 4º) El Tiempo de duración del ejercicio **será de 90 minutos.**
- 5º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el ejercicio será causa de expulsión.
- 6º) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro del Tribunal le recogerá su ejercicio. El aspirante se podrá llevar el cuestionario y entregará la hoja de respuestas cuya copia amarilla se le devolverá.
- 7º) La plantilla de respuestas correctas será publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén <https://sede.dipujaen.es/> y en la web: <https://www.dipujaen.es/> a la mayor brevedad posible.

NO COMIENZE EL EJERCICIO HASTA QUE ASÍ SE LE INDIQUE.

EJERCICIO TEÓRICO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O EN GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL B.O.P. NÚM 32 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024.

- 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española (en adelante, CE), todas las personas tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado y a:**
 - a) Obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
 - b) Optar por un proceso penal sin dilaciones indebidas.
 - c) Ser informados de la denuncia formal formulada contra ellos.
 - d) Todas son correctas.
- 2. En nuestra Constitución Española, la propiedad privada ha de entenderse como el derecho individual y personal por antonomasia, que se encuentra incluido en:**
 - a) El artículo 33, dentro del Capítulo Segundo del Título Primero.
 - b) El artículo 34, dentro del Capítulo Primero del Título Primero.
 - c) El artículo 33, dentro del Capítulo Primero del Título Segundo.
 - d) El artículo 31, dentro del Capítulo Segundo del Título Primero.
- 3. La Ley que regula la figura del Defensor del Pueblo es...**
 - a) Ley Orgánica 4/1981, de 8 de abril.
 - b) Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.
 - c) Ley Orgánica 3/1981, de 8 de abril.
 - d) Ley Orgánica 4/1981, de 6 de abril.
- 4. De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución, los derechos reconocidos en los artículos 17, 18.2, 18.3, 19, 20.1 a) y d), 20.5, 21, 28.2 y artículo 37.2, de la misma podrán ser suspendidos cuando:**
 - a) Se acuerde la declaración del estado de alarma, de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto del estado de excepción.

- b) Se acuerde la declaración del estado de alarma, de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 2 del artículo 17 para el supuesto del estado de excepción.
- c) Se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto del estado de excepción.
- d) Se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 2 del artículo 17 para el supuesto del estado de excepción.

5. En su art. 9.2 la Constitución española señala que corresponde a los poderes públicos:

- a) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y eficaces, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
- b) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
- c) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas; remover los obstáculos que las impidan o dificulten y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
- d) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y eficaces; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

6. El artículo 138.1 de la Constitución indica que el Estado vela “por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”. Con esto, el Estado garantiza la realización efectiva del principio de:

- a) Solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución.
- b) Suficiencia, consagrado en el artículo 3 de la Constitución.
- c) Autonomía, consagrado en el artículo 2 de la Constitución.
- d) Unidad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, todas las actuaciones de las Administraciones andaluzas en materia competencial se regirán por los principios de:

- a) Lealtad institucional, coordinación y transparencia.
- b) Lealtad institucional, coordinación y eficacia.
- c) Coordinación, transparencia y desconcentración.
- d) Eficacia, proximidad y coordinación.

8. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrá proceder a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales:

- a) Por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, a iniciativa propia o a solicitud del Consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Parlamento autonómico.
- b) Por el Consejo de Ministros a iniciativa propia o a solicitud del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo favorable del Congreso.
- c) Por el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, previo acuerdo favorable del Senado.
- d) No es posible por atentar al principio de autonomía local constitucionalmente garantizado.

9. Conforme al art. 5 de la LRBRL, para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes:

- a) Tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.
- b) Tendrán capacidad jurídica para adquirir, poseer, expropiar, permutar, gravar o embargar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.
- c) Tendrán capacidad jurídica propia para adquirir, poseer, expropiar, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes y derechos, celebrar contratos y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones judiciales previstas en las leyes.
- d) Ninguna es correcta

10. Según el art. 86 de la CE, ¿cuándo se podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes?

- a) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, por el Congreso.

- b) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, por el Gobierno.
- c) En caso de interés público y extraordinaria y urgente necesidad, por el Congreso.
- d) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, por el Senado.

11. Es incorrecto respecto a la abstención, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 40 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público...

- a) Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas en quienes se den alguno de los motivos de abstención se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
- b) Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas como motivos de abstención le ordenarán que se abstengan de toda intervención en el expediente.
- c) La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
- d) La no abstención en los casos en que concurra alguno de los motivos de abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda.

12. En los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados:

- a) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.
- b) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.
- c) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
- d) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

13. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que

- a) La Administración remite la notificación.
- b) El interesado confirma la recepción por medios electrónicos
- c) Se produzca el acceso a su contenido.
- d) Se recibe en la Administración la confirmación de recepción por el interesado.

14. El órgano competente para la revisión de oficio de disposiciones y actos nulos podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando

- a) Las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
- b) Carezcan manifiestamente de fundamento.
- c) En el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo, otras solicitudes sustancialmente iguales.
- d) Todas son correctas.

15. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo

- a) Los actos favorables para los interesados que sean anulables, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, previa su declaración de lesividad para el interés público.
- b) Los actos no favorables para los interesados que sean anulables, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015 previa su declaración de lesividad para el interés público.
- c) Los actos favorables para los interesados que no sean anulables, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, previa declaración de lesividad para el interés público.
- d) Los actos no favorables para los interesados que no sean anulables, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, previa declaración de lesividad para el interés público.

16. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien compete resolver el recurso no haya dictado y notificado resolución expresa al respecto en el plazo de:

- a) Un mes.
- b) Dos meses.
- c) Tres meses.
- d) Seis meses.

17. Serán motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho:

- a) Los actos que resuelvan procedimientos sancionadores.
- b) Los actos que deban ser motivados en virtud de un reglamento.
- c) Los acuerdos de adopción de medidas provisionales.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

18. En virtud de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, dicha ley tiene por objeto (señalar la incorrecta):

- a) Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.

- b) El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
- c) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
- d) Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria

19. El artículo 15.1 párrafo primero de la Ley 39/2015 establece que la lengua en los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado:

- a) Será el castellano.
- b) Será el castellano o cualquier otra lengua oficial en algún territorio del Estado.
- c) Preferiblemente será el castellano.
- d) Ninguna es correcta.

20. El artículo 14 de la Ley 39/2015 establece que estarán obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración para cualquier trámite que vayan a realizar con la Diputación de Cuenca:

- a) Una comunidad de propietarios.
- b) El registrador de la propiedad de Madrid número 50.
- c) El abogado de D. Antonio Pérez Martínez que es administrador único de EXAMEN SA.
- d) Todas las respuestas son correctas.

21. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prevé que para indemnizaciones de una determinada cuantía o cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. ¿En qué plazo se emitirá este dictamen y sobre qué deberá pronunciarse?

- a) El dictamen se emitirá en el plazo de un mes y deberá pronunciarse sobre la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la determinación del daño producido, así como, de la cuantía de la indemnización, de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.
- b) El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.

- c) El dictamen se emitirá en el plazo de 10 días y deberá pronunciarse sobre la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la determinación del daño producido, así como, de la cuantía de la indemnización, de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.
- d) El dictamen se emitirá en el plazo de un mes y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.

22. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la exigencia y, en su caso, la cuantificación de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios:

- a) El resultado dañoso producido, la naturaleza de los perjuicios causados, el grado de intencionalidad y su relación con la producción del resultado dañoso.
- b) El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora y la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión.
- c) El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
- d) El resultado dañoso producido, el grado de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas, la continuidad o persistencia en la conducta infractora y la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión.

23. Cuando se inicie de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué plazo se le concederá a los particulares para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente?

- a) Un plazo de 5 días.
- b) Un plazo de 10 días.
- c) Un plazo de 15 días.
- d) Un plazo de un mes.

24. Conforme al artículo 108 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, el nombre y capitalidad de los municipios podrá ser alterado a través de un procedimiento que, en todo caso, requerirá (Señale la INCORRECTA):

- a) Acuerdo del ayuntamiento, adoptado por el pleno con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
- b) Información pública por plazo de treinta días.
- c) Informe del Consejo Andaluz de Concertación Local.
- d) Aprobación por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

25. En virtud de lo dispuesto en el Título III de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía que regula la Organización Territorial ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) El municipio es la entidad territorial básica de Andalucía, instancia de representación política y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos.
- b) La organización territorial de Andalucía se regirá por los principios de información mutua, coordinación, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales correspondientes determinados en el presente Estatuto, en la legislación básica del Estado y en la normativa autonómica de desarrollo.
- c) Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por ley.
- d) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

26. Según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía ¿Cuál NO es una competencia propia de los municipios Andaluces?:

- a) Establecimiento y regulación de los instrumentos de planificación ambiental y del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos.
- b) Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.
- c) Elaboración y aprobación de catálogos urbanísticos y de planes con contenido de protección para la defensa, conservación y promoción del patrimonio histórico y artístico de su término municipal, siempre que estén incluidos en el Plan General de Ordenación Urbanística.

- d) Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías.

27. En los municipios de gran población, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ¿Cuál de las siguientes funciones podrá delegar el Alcalde mediante decreto en la Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales o, en su caso, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares?

- a) Nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes de los Distritos.
- b) Convocar y presidir las sesiones de la Junta de Gobierno Local y decidir los empates con voto de calidad.
- c) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal.
- d) La Jefatura de la Policía Municipal.

28. ¿Qué requisitos son necesarios para la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?

- a) Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
- b) Aceptación de los municipios interesados.
- c) Memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros.
- d) Dictamen del Consejo de Ministros, por iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma.

29. Sobre qué actividades o servicios esenciales se declara la reserva a favor de Entidades Locales, en virtud de lo previsto en el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- a) Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable.
- b) Abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable.

- c) Alumbrado público, pavimentación de vías urbanas, recogida de residuos y limpieza viaria y tratamiento de aguas residuales, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable.
- d) Alumbrado público. abastecimiento, evacuación y tratamiento de aguas residuales, cementerio y actividades funerarias, protección de salubridad pública y acceso a los núcleos de población, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable.

30. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, referido al procedimiento de aprobación de normas con rango de Ley y Reglamentos, ¿Cuándo puede prescindirse del trámite de consulta pública?

- a) Cuando se trate de disposiciones legislativas o reglamentarias que se encuentren en fase de proyecto o anteproyecto.
- b) Siempre que no concurren razones graves de interés público.
- c) Cuando la propuesta normativa no regule aspectos parciales de una materia
- d) Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas.

31. Conforme a lo previsto en el artículo 85 bis de la LRBRL, la gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en:

- a) Por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
- b) Los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- c) Los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
- d) Los artículos 45 a 52 y 53 a 60 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).

32. Según el art. 85 bis LRBRL, en relación con la gestión directa de la competencia local mediante las formas de organismos locales y de entidades públicas empresariales, de las siguientes, ¿qué afirmación no es correcta?

- a) En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en sus estatutos.
- b) Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la concejalía, área u órgano equivalente de la Entidad Local.
- c) Será necesaria la autorización de la concejalía, área u órgano equivalente de la Entidad Local a la que se encuentren adscritos, para celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades previamente fijadas por aquélla.
- d) Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma a la que estén adscritos.

33. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

- a) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.
- b) Alteración de la calificación jurídica de los bienes patrimoniales.
- c) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto.
- d) Cesión onerosa de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas.

34. Según el artículo 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de cada sesión el Secretario extenderá acta en la que habrá de constar:

- a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra
- b) Parte impositiva de los acuerdos que se adopten.
- c) Hora en que el Secretario levante la sesión.
- d) Todas son correctas.

35. En cuanto a la celebración de una sesión plenaria de una corporación local, indique lo que sea incorrecto...

- a) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente.
- b) La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.
- c) La convocatoria de una sesión extraordinaria con carácter urgente deberá ser ratificada por el Pleno.

- d) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con tres días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente.

36. (Señale la incorrecta) Según el artículo 113 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las sesiones de la Comisión de Gobierno se ajustarán a lo establecido en el capítulo primero del Título III, con las modificaciones siguientes:

- a) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.
- b) Las sesiones de la Comisión de Gobierno no serán públicas, sin perjuicio de la publicidad y comunicación a las Administraciones Estatal y Provincial de los acuerdos adoptados. Además, en el plazo de diez días deberá enviarse a todos los miembros de la Corporación copia del acta.
- c) En los casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente.
- d) Las actas de las sesiones de la Comisión de Gobierno se transcribirán en libro distinto del de las sesiones del Pleno.

37. Según el artículo 37 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sobre la constitución de las corporaciones:

- a) Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el trigésimo día posterior a las elecciones.
- b) A tal fin se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación.
- c) La Mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido el secretario de la corporación.
- d) Todas son correctas.

38. En los municipios de gran población, regulados en el Título X de la LBRL, el artículo 130.1.B) establece que son órganos directivos:

- a) El concejal de apoyo a la Junta de Gobierno Local.
- b) Los coordinadores generales de cada área o concejalía.
- c) Los secretarios generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías.
- d) Todas son correctas.

39. Según el Artículo 104 bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre el personal eventual de las Entidades Locales, las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas:

- a) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete.
- b) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de un tercio de los miembros de la Corporación local.
- c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación local.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

40. Según el artículo 15 del Estatuto Básico del Empleado Público, son derechos individuales ejercidos colectivamente los siguientes:

- a) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
- b) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
- c) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.
- d) Todas son correctas.

41. Conforme indica el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un principio ético de los empleados públicos el siguiente:

- a) Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- b) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
- c) Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.
- d) Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

42. El art. 2.8 de la 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia define el tercer sector como:

- a) Organizaciones de carácter privado sin ánimo de lucro que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales de la persona con el fin de proporcionar la autonomía e independencia del individuo.
- b) Organizaciones de naturaleza mixta que cuentan con la iniciativa ciudadana y social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad, beneficencia y asistencia personal, con fines de interés público, pero sin ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos personales.
- c) Organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

43. Según el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato y oportunidades informará la actuación de todos los poderes públicos:

- a) Con carácter transversal.
- b) De forma equilibrada.
- c) Sólo cuando se trate de colectivos de especial vulnerabilidad o de violencia de hecho.
- d) Con carácter no vinculante.

44. El artículo 24 de la ley 12/2007 de 26 de noviembre, dispone que se establecerán incentivos a la contratación estable de las mujeres, atendiendo con carácter prioritario a aquellos sectores y categorías laborales en las que se encuentren:

- a) En situación de desigualdad.
- b) Subrepresentadas.
- c) En situación de discriminación directa o indirecta.
- d) Víctimas de violencia de género.

45. El artículo 29 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público señala que los contratos menores:

- a) Podrán tener una duración superior a seis meses y podrán prever una prórroga.
- b) No podrán tener una duración superior a un año y no podrán ser objeto de prórroga.
- c) Podrán tener una duración superior a un año y podrán prever una sola prórroga.
- d) No podrán tener una duración superior a dos años y no podrán ser objeto de prórroga.

46. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la publicación en el perfil del contratante relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos:

- a) Semestralmente.
- b) Mensualmente.
- c) Trimestralmente.
- d) Anualmente.

47. Según la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre, para poder interponer un recurso especial en materia de contratación, para contratos de suministros o servicios, deberán tener un valor estimado superior a:

- a) 221.000 euros.
- b) 35.000 euros.
- c) 100.000 euros.
- d) 60.000 euros.

48. Según el artículo 36 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los basados en un acuerdo marco, se perfeccionan:

- a) Con su adjudicación definitiva.
- b) Con su formalización.
- c) Con su publicación en el perfil del contratante.
- d) Con su notificación.

49. ¿Qué porcentaje sobre el importe de adjudicación supone la garantía definitiva, en un contrato con las Administraciones Públicas?

- a) Un 4%.
- b) Un 5%.
- c) Un 6%.
- d) Un 8%.

50. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por plazo de:

- a) 15 días.
- b) 30 días.
- c) 20 días.
- d) 10 días.

PREGUNTAS DE RESERVA

51. El artículo 6.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre señala que:

- a) Los poderes inscritos en el registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos existentes en las Administraciones Públicas tendrán una validez determinada máxima de cinco años, contados desde la fecha de otorgamiento del poder.
- b) Los poderes inscritos en el registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos existentes en las Administraciones Públicas tendrán una validez determinada máxima de cinco años, contados desde la fecha de inscripción.
- c) Los poderes inscritos en el registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos existentes en las Administraciones Públicas tendrán una validez determinada máxima de cinco años, contados desde la fecha de su presentación en la Administración ante la que deba surtir efectos.
- d) Los poderes inscritos en el registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos existentes en las Administraciones Públicas tendrán una validez determinada mínima de cinco años, contados desde la fecha de inscripción.

52. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte:

- a) Se suspenderá el procedimiento hasta que se solucione esta circunstancia.
- b) No serán considerados interesados si no se personan en el procedimiento en el plazo de cinco días.

- c) Se archiva el procedimiento, procediéndose a la apertura de un periodo de información pública para que se personen y acrediten su condición de interesado.
- d) Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.

53. El artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho:

- a) Los actos que lesionen derechos y libertades no susceptibles de amparo constitucional.
- b) Las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- c) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- d) Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido.

54. Conforme indica el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un principio ético de los empleados públicos el siguiente:

- a) Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- b) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
- c) Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.
- d) Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

55. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde:

- a) Al Pleno.
- b) Al Presidente.
- c) Al Secretario.
- d) Al Interventor.

ANUNCIO

EJERCICIO TEÓRICO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O EN GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL B.O.P. NÚM 32 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024.

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS

1	A	26	A	PREGUNTAS RESERVA	
2	A	27	C		
3	B	28	A	51	B
4	C	29	A	52	D
5	B	30	D	53	B
6	A	31	A	54	B
7	D	32	D	55	B
8	C	33	A		
9	A	34	A		
10	B	35	D		
11	C	36	B		
12	C	37	B		
13	C	38	B		
14	D	39	A		
15	A	40	B		
16	A	41	B		
17	D	42	C		
18	C	43	A		
19	A	44	B		
20	D	45	B		
21	B	46	C		
22	C	47	C		
23	B	48	B		
24	D	49	B		
25	C	50	A		

De conformidad con la base séptima de la convocatoria, se concede a las/os aspirantes un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que estimen oportunas al cuestionario a través del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Jaén: <https://sede.dipujaen.es/SolicitudGenerica>

